

1500874-55.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Militar de que o réu realizava o tráfico de entorpecentes na cidade não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava ao tráfico.

Auto de apreensão às págs. 10/11, fotos às págs. 22/25, mandado de busca às págs. 34/35, guia de depósito à pág. 88 e laudos às págs. 39/41, 52, 100/104 e 152/159.

Folha de antecedentes e certidão às págs. 46/49.

A prisão em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça DR. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500874-55.2021.8.26.0201 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500874-55.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2181743/2021 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 18890240 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 82/21/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2181743 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CIRINEU DE OLIVEIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

CIRINEU DE OLIVEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 6 de julho de 2021, por volta das 6h, no endereço indicado na denúncia, na cidade de Álvaro de Carvalho,

comarca de Garça, tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma porção de cocaína a granel, com peso aproximado de 28,400 gramas, e uma porção de maconha a granel, com peso bruto aproximado de 8,900 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis se dirigiram à residência do réu para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara desta comarca de Garça no Processo nº 1500862-41.2021. Ao perceber a chegada dos policiais, o réu correu para o banheiro do imóvel e dispensou a porção de cocaína no vaso sanitário, acionando a descarga. Os policiais verificaram, então, a caixa de inspeção do esgoto e ali localizaram a sacola plástica antes dispensada pelo réu, a qual revelou conter a quantia aproximada de 28,400 gramas de cocaína. Na sequência, em vistoria pelo interior da residência, os policiais localizaram uma sacola no guarda-roupa, contendo a quantia de R\$ 378,00 em notas variadas e também uma porção de maconha com peso aproximado de 8,900 gramas. Também foram apreendidos, no interior do imóvel, dois aparelhos celulares que estavam na cômoda do quarto. É da denúncia que a quantidade e variedade de drogas, aliada às circunstâncias da prisão e às notícias recebidas pela Polícia Militar de que o réu realizava o tráfico de entorpecentes na cidade não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava ao tráfico.

Auto de apreensão às págs. 10/11, fotos às págs. 22/25, mandado de busca às págs. 34/35, guia de depósito à pág. 88 e laudos às págs. 39/41, 52, 100/104 e 152/159.

Folha de antecedentes e certidão às págs. 46/49.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 62/64).

Denúncia oferecida aos 30 de julho de 2021 (págs. 110/112).

Defensor constituído apresentou defesa prévia (págs. 129/131).

Recebida a denúncia aos 25 de agosto de 2021 (pág. 136), o réu foi citado (pág. 161).

Determinada a instrução (págs. 162/163), foram inquiridas testemunhas e interrogado o réu. Na sequência, a Defesa pediu a liberdade provisória do réu, ao que se opôs o Ministério Público. Revogada a prisão preventiva e determinada a cobrança de laudo cuja juntada é seguida de vista às partes para alegações finais (págs. 203/204).

Laudos e relatório do setor de investigação às págs. 215/ 233.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, aduzindo, em síntese, que os diálogos extraídos do telefone celular somados à apreensão de drogas e dinheiro apreendidos em poder do réu, além de condenação em grau recursal e informações de policiais evidenciam arraigado envolvimento com criminalidade. Em relação à dosimetria da pena, postulou haja aumento em decorrência da personalidade desvirtuada voltada à prática de crimes e que não se vislumbra possibilidade de reconhecer figura privilegiada. Quanto ao celular e ao dinheiro apreendidos, requereu o perdimento em favor da União (págs. 252/260).

A Defesa propugnou pela absolvição. Alegou, em resumo: o réu negou a prática delitiva; a quantidade de entorpecentes encontrada é ínfima e não estava individualizada; não foram localizados outros apetrechos; causa estranheza depoimento do policial civil em relação ao que afirma ter visto antes de arrombar a porta; o depoimento do policial militar sobre a prática contínua de tráfico pelo réu não condiz com a situação financeira do réu; não há evidências de que o réu

participe de qualquer ato criminoso; o réu trabalhava e nunca foi visto em "biqueira"; denúncias anônimas não foram comprovadas; não foi realizada diligência que comprovasse a participação do acusado no tráfico; e invocou o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas ou que seja considerado o tráfico privilegiado, e que seja mantido o direito de o acusado recorrer em liberdade (págs. 266/276).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (págs. 10/11), fotos (págs. 22/25), laudos (págs. 39/41, 100/104 e 152/159), guia de depósito (pág. 88), relatório do setor de investigações (págs. 224/233) e prova oral.

A testemunha Rodrigo, policial civil, disse que Autoridade Policial tinha informações de que o réu estava praticando tráfico e emprestando armas para outras pessoas praticarem crimes, e que teve outra ocorrência com troca de tiros em que ele teria emprestado uma das armas. Disse que foi solicitado mandado de busca, foi designado para ir à casa do réu com outros colegas e, lá chegando, pularam o muro, que é bem alto, e bateram na porta de vidro. Disse que o réu percebeu a presença da Polícia, pegou um saco plástico que estava sobre o guarda-roupa e foi para o banheiro. Diante disso, arrombaram a porta e viram que o réu estava acabando de dar descarga. Foi perguntado o que tinha jogado e ele falou que tinha ido urinar. Ao longo das buscas, foi encontrada uma porção de cocaína, embrulhada em um plástico branco, na caixa de esgoto existente no terreno da casa. Afirmou que, segundo informações dos colegas, o réu usou esse mesmo artifício em outra busca. Disse que também foi localizada maconha no guarda-roupa. Disse, ainda, que o réu falou que a droga não era dele. Referiu que havia informações de que o réu estava sendo investigado pela prática de tráfico. Disse que não tinha informações sobre alguma ocupação do réu, se ele trabalhava. Lembra-se bem que foi localizada droga, uma porção grande, de aproximadamente vinte e cinco gramas, não se lembra se foi encontrada balança. Mencionou que a Polícia Militar não esteve no local nesse dia, que já foram feitas outras buscas, e anteriormente a Polícia Militar acompanhou. Afirmou, por fim, que entrou na casa também, encontrou uma porção de cocaína no esgoto, e que a maconha estava dentro da residência (págs. 203/204).

A testemunha Júlio César, policial militar, disse que não participou da apreensão das drogas, apenas a Polícia Civil a fez. Descreveu que em fevereiro, quando passou a comandar a Polícia Militar de lá, algumas pessoas do município informaram que o réu praticava o tráfico e possuía uma arma de fogo. Afirmou que, no mês de junho, houve uma ocorrência de tentativa de homicídio envolvendo algumas pessoas e dentre elas o João Carlos, conhecido como "Pastor", o qual declarou a policial militar que era do réu a arma que utilizou para realizar disparo. Afirmou que tinha informações de que o réu praticava o tráfico com muita frequência e havia pessoas que o ajudavam na venda. Referiu que não houve ocorrência de tráfico ou de porte de entorpecente desde a prisão do réu. Disse que havia informações de que Anderson trabalhava com o réu. Disse que, com base em denúncias, a Polícia Militar realizou abordagem do réu algumas vezes, mas nada de ilícito foi localizado. Afirmou que os policiais militares recebiam com frequência informações de prática de tráfico pelo réu. Disse que nunca ficou sabendo local exato em que o réu trabalhava e se ele trabalhava ou não. Disse, ainda, que não conhecia o réu, mas outros policiais militares o conheciam muito bem e sabiam que ele praticava o tráfico na residência dele (págs. 203/204).

A testemunha João Carlos disse que conheceu Cirineu por intermédio da esposa dele, que frequentava a igreja da qual é pastor. Ia à casa dele para fazer oração. A esposa dele falava que ele tinha vício de droga. Ele trabalhava na lavoura de

laranja, sempre foi caseiro, nunca o viu andando fora de horário. Ele nunca deu trabalho. Como pastor, sempre orava para que ele deixasse o vício. A esposa dele está grávida. Quando ele foi preso, estava trabalhando registrado. Não sabe dizer se ele tinha arma de fogo e se foi utilizada arma pertencente a ele em um crime recente. É mais próximo da esposa dele, que frequentava sua igreja. Conhece o réu há um ano. Disse, por fim, não saber onde o réu nasceu e onde ele morou (págs. 203/204).

A testemunha Gelson disse ser colega de serviço do réu, que o conheceu no trabalho, e que trabalhavam na colheita de laranja das 5h30 até 18h. Referiu que vão e retornam do trabalho em ônibus da empresa. Disse que não sabia que o réu era usuário e mencionou que ele é excelente, trabalhador, esforçado, não faltava. Referiu que trabalhavam já há três safras, que o pessoal, o empreiteiro, todos gostam dele. Disse, ainda, que ouviu comentário de que ele fazia uso de droga, mas nunca viu (págs. 203/204).

Interrogado, o réu disse que mora no mesmo endereço há um ano, juntamente com a mulher e dois filhos, que trabalha registrado na laranja e ganha mil e trezentos reais por mês. Disse que sua mulher recebe bolsa-família, está grávida e não está podendo trabalhar. Disse que nasceu em Minas Gerais e foi processado lá por posse de arma de fogo, e em São Paulo por tráfico. Descreveu que estava acordado para ir trabalhar e viu policiais entrando em sua casa, assustou-se e jogou uma pequena quantidade de droga, que era de seu uso, deu descarga e os policiais acharam na caixa de gordura. Referiu que tem vício e quer sair dele, e disse que não trafica. Afirmou que trabalha de segunda a sábado, e é registrado. Afirmou que a cocaína e a maconha eram para seu uso e que em nenhum momento vendeu droga. Disse que usa cocaína no final de semana, dentro de casa. Ainda, que não possui carro, nem bicicleta, não tem nada, e que o dinheiro apreendido era de seu trabalho, estava juntando para comprar roupa, fralda e remédio para suas crianças. Disse que a droga encontrada era para seu consumo, jogou porque ficou assustado e por poder ser prejudicado (págs. 203/204).

Transposta a instrução, nota-se ter o réu admitido que houve apreensão de mais de um tipo de droga em sua residência, porém ele negou a prática de tráfico e disse que os entorpecentes eram para uso dele (págs. 203/204). A negativa do réu, contudo, destoa do conjunto probatório.

De fato, a testemunha Rodrigo, policial civil, afirmou que a Autoridade Policial tinha informações de que o réu estava praticando tráfico e emprestando arma, e que devido a isso foi solicitado mandado de busca. Afirmou haver sido designado para cumprir o mandado de busca na residência do réu e que lá foi localizada uma porção de maconha sobre o guarda-roupa, e uma porção de cocaína no esgoto. Descreveu que estava à porta de vidro da casa e que o réu, ao perceber a presença da Polícia, pegou um saco plástico que estava sobre o guarda-roupa e foi para o banheiro, então arrombaram a porta e viram que o réu estava acabando de dar descarga (págs. 203/204).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Júlio César, o qual, embora não tenha participado das buscas, asseverou que, ao assumir o comando da Polícia Militar daquela cidade, tomou conhecimento da prática de tráfico e de posse de arma pelo réu. Afirmou que tinha informações de que o réu praticava o tráfico com muita frequência e havia pessoas que o ajudavam na venda. Também referiu que houve uma ocorrência de tentativa de homicídio e que um dos envolvidos declarou à Polícia Militar que era do réu a arma utilizada para realizar disparo. Afora isso, afirmou que desde a prisão do réu não houve ocorrência de tráfico ou de porte de entorpecente naquele município (págs. 203/204).

Nada há nos autos a infirmar a palavra dos policiais. Nesse contexto, seria contrassenso o Estado negar crédito aos agentes que incumbiu de reprimir e

investigar infrações, e que foram inquiridos sob as garantias do contraditório. O valor probatório de seus depoimentos é aferido pelos critérios ordinariamente aplicados, de modo que o depoimento testemunhal do agente policial somente não teria valor se sua narrativa não encontrasse suporte nos demais elementos probatórios idôneos.

No caso, a palavra insuspeita dos policiais está em harmonia com os elementos colhidos no inquérito e a prova produzida em Juízo.

A atuação dos agentes públicos está respaldada pelo mandado de busca (págs. 34/25), cujo cumprimento culminou na apreensão de mais de um tipo de entorpecente (págs. 10/11, 39/41 e 100/104).

Não bastassem os depoimentos fidedignos dos agentes públicos aliados à apreensão e à prova pericial, foram realizados perícia e relatório relativos ao aparelho celular do réu (págs. 10/11, 152/159 e 215/233).

Do relatório de investigação, em cotejo com as conversas copiadas, extrai-se (págs. 215/233):

"No dia 08/06, às 19:14, uma pessoa pede um `chá` (maconha) para Cirineu. Dia 03/06, às 16:52, uma pessoa oferece um 32 (revólver) para Cirineu. Dia 31/05, às 08:50, uma pessoa se gaba de ter uma 9 (pistola) e diz estar estalando (vendendo bastante drogas). No dia 21/05, às 21:07, Cirineu troca mensagens com uma pessoa do Azaléia (bairro de Marília muito conhecido no tráfico de drogas), e a pessoa diz que fecha (compra drogas) do 1533 (Primeiro Comando da Capital). No dia 10/05, às 22:27, Cirineu tenta aliciar uma pessoa para vender drogas para outro traficante de Álvaro de Carvalho, chamado Itamar, mas a pessoa diz que vai pensar pois seu vizinho tem Câmera."

"No dia 02/05, uma pessoa de Garça pede para Cirineu uma ferramenta (revólver) buldogue (cano curto). Dia 30/04, às 21:26, uma pessoa pergunta para Cirineu das caminhadas (tráfico de drogas) e fala literalmente de crack. Dia 30/04, às 17:38, Cirineu vende para um traficante de Garça `100 conto pancada diferenciada` (droga de boa qualidade, depois de falarem sobre 25, e combinam como será a entrega). No dia 18/06, às 00:14 até próximo das 02:00, Cirineu vende R\$ 400,00 de drogas para duas pessoas, sendo que uma tinha uma dívida de R\$ 200,00 que passou para R\$ 500,00, e outra adquiriu uma dívida de R\$ 100,00 totalizando R\$ 600,00. Priscila/Cirineu escreve: `quer curtir a madrugada, pega uma quantidade boa`. Escrevem também sobre o horário de funcionamento das vendas, sendo que Cirineu fica até às 23:00hs e seu vendedor até às 01:00 hs."

"No dia 02/07, às 20:50, Cirineu vende para mesma pessoa mais 15 porções de drogas, ficando o pagamento de R\$ 350,00 para o dia 20. Na pág. 1.485, uma pessoa reclama que foi pegar 5 (porções) e entregaram 4. No dia 14/06, às 16:29, uma pessoa pede maconha literalmente."

Nesse cenário, patente que o réu praticou o crime retratado na denúncia.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa não ilidem as robustas provas analisadas detidamente.

Do mesmo modo, não alteram o desfecho da ação penal as teses defensivas segundo as quais a quantidade de droga apreendida é ínfima, o réu é usuário de droga e trabalha, e não foram apreendidos petrechos relacionados ao tráfico.

Cuida-se de crime de ação múltipla, conteúdo variado, que se consuma com a prática de uma das condutas descritas pelos verbos contidos no tipo penal, o que ocorreu no caso em análise, pelo fato de o réu ter em depósito cocaína e maconha para fins de

entrega a consumo de terceiros, independentemente da quantidade das drogas, que, aliás, não é ínfima. Ademais, também foram apreendidos aparelhos celulares e dinheiro ligados à mercancia.

E, no que toca à alegação de se tratar de usuário de drogas, oportuno assinalar que não é raro mesclarem-se no mesmo agente a figura do usuário e do traficante, preponderando a última, de maior gravidade.

Ainda no que diz respeito à alegação de tratar-se de usuário, não houve dúvidas acerca das capacidades de entendimento e de autodeterminação do réu (CPP, art. 149), não sendo suficiente a mera alegação desprovida de indício de dependência do agente e de sua incapacidade de entender e de autodeterminar-se para evitar a prática do crime. Nesse sentido:

Cabe destacar, desde logo que a prática de crime sob efeito da ingestão de “álcool” ou “substância de efeitos análogos” (isto é, substâncias entorpecentes), somente isentam o agente de pena, ou ensejam a redução da pena de um a dois terços, quando a embriaguez ou entorpecimento correspondentes são completos e derivam de caso fortuito ou força maior (é dizer, resultam de causa desvinculada da sua vontade), conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 28 do Código Penal, cc. art. 45 da Lei de Drogas. Tanto a embriaguez decorrente do álcool como o entorpecimento resultante do consumo/ingestão de substâncias análogas, voluntária ou culposamente, não excluem a responsabilidade penal. Vigora, no sistema penal vigente, o princípio “actio libera in causa”. Daí que, como amplamente assentado na doutrina e na jurisprudência brasileiras, a realização de exame de dependência toxicológica não constitui providência obrigatória, devendo ser determinada pelo juiz somente se presentes razões que determinem a aferição de eventual incapacidade (total ou parcial) do agente do crime relacionada com a adição às drogas. (TJSP Apelação Criminal nº 0004116-98.2016.8.26.0063, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Otávio Rocha, j. 30.6.2021)

Resta consignar que, diante do acervo probatório descrito, desimportante avaliar se o patrimônio do réu é condizente com o tráfico, tampouco importa se o réu, além da atividade espúria, exerce atividade lícita.

Presentes os pressupostos para responsabilização penal, passo à dosimetria da pena, com observância das regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, anoto que, se por um lado ações penais em andamento não podem ser consideradas na dosimetria a nenhum título (STJ Súmula 444), de outro há se ponderar que o réu cometeu o delito retratado nestes autos pouco tempo depois de haver sido beneficiado com liberdade provisória no Estado de Minas Gerais (págs. 64/65). Ademais, os contatos que manteve por meio de telefone celular igualmente revelam conduta reprovável, haja vista envolvimento com arma e tentativa de aliciar pessoa para vender droga (págs. 215/233). Assim, consentâneo o aumento de 1/6 à pena, que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Veja-se que não se cogita de atenuante da confissão, uma vez que, conforme enunciado da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Na terceira fase, à míngua de causas modificadoras, a pena definitiva fica em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não é aplicável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto evidenciada a dedicação do réu a atividades criminosas. Há depoimentos

dos policiais civil e militar a esse respeito, o que está em compasso com a ordem judicial de busca, condenação pendente de recurso (autos 1500160-54.2019.8.26.0593 - págs. 46/47), informações oriundas do estado de origem do réu (págs. 65/66) e, acima de tudo, os diálogos que o réu vinha mantendo por meio de aparelho celular. Insuficientes os elementos informadores da situação financeira do réu, atribuo ao dia-multa o valor mínimo legal.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, conforme dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Não preenchidos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis (CP, artigos 44 e 77), tendo em vista o montante da pena e a gravidade do delito evidenciada no caso concreto.

Deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal (CPP, artigo 387, § 2º), pois, além de o réu não ter cumprido tempo suficiente para progressão, cabe ao Juízo da execução, oportunamente e mediante avaliação da conduta carcerária, proceder à análise nesse aspecto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno CIRINEU DE OLIVEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006 e 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal.

Nada obstante a revogação da prisão preventiva (págs. 203/204 e 210/212), entendo que agora mostra-se imprescindível seu restabelecimento. Isso porque juntado o relatório de investigação no qual transcritas conversas extraídas do aparelho celular do réu, prova bastante de que ele, além de incorrer no tráfico, crime que por si já fomenta a prática de outros, refere acesso a arma e tenta aliciar pessoa para a mercancia ilícita, de modo que sua prisão cautelar interessa à ordem pública, ao passo que medidas cautelares diversas não são suficientes. Convém salientar que não preclui o poder judicial de atender às exigências cautelares do caso concreto. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

Incinere-se, caso ainda não tenha sido feito, eventual quantidade de substância entorpecente que tenha remanescido após o exame químico-toxicológico, com atenção para o que dispõe o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 em relação à amostra guardada para contraprova.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão e todo o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Determino o perdimento do aparelho celular e numerário apreendidos (págs. 10/11 e 88) em favor da União, na forma do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, devendo a serventia expedir o necessário como dispõe este último e as Normas de Serviço.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pois não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança devido à gratuidade, que fica deferida.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA